

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário (Parte Geral) e Processo Administrativo Fiscal

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 03 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange as divisões (L2) da taxonomia: Crédito Tributário; Legislação, Norma e Obrigação Tributária; Administração, Infrações e Processo Tributário

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

Constituição e Lançamento Tributário

[É ilegal a desconsideração de negócios jurídicos para lançamento com base direta no art. 116, parágrafo único, do CTN, sem lei ordinária regulamentadora](#)

[A requantificação da base de cálculo para adequação ao valor efetivamente devido configura erro de fato \(art. 149, VIII, do CTN\), e não erro de direito](#)

Suspensão da Exigibilidade do Crédito

[Em parcelamento tributário, o termo final da multa de mora é a data em que o contribuinte inicia o pagamento, e não a data do deferimento do parcelamento](#)

[STF determinou a reinclusão no Refis de contribuintes excluídos por recolherem "parcelas ínfimas ou impagáveis"](#)

[O teto para adesão ao parcelamento simplificado pode ser fixado por ato infralegal, sem ofensa à legalidade](#)

Extinção do Crédito Tributário

[É legítima a exigência de compensação tributária formalizada exclusivamente por meio eletrônico, sendo incabível recurso com efeito suspensivo se descumprida essa forma](#)

[É vedada a compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes do eSocial](#)

[O direito à compensação do indébito tributário sujeita-se ao prazo de 5 anos do trânsito em julgado, suspenso apenas entre o pedido de habilitação e a ciência do deferimento](#)

[Na quitação antecipada de parcelamento \(Lei 11.941/2009\), a exclusão da multa não gera redução proporcional dos juros de mora](#)

[O prazo prescricional dos tributos do Simples Nacional conta-se da declaração mensal \(DAS\), e não da declaração anual \(DEFIS\)](#)

[O art. 166 do CTN não se aplica à repetição de indébito de tributos diretos, que não comportam transferência do encargo financeiro](#)

[A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a débitos de suas filiais](#)

[É inconstitucional a multa isolada pela mera não homologação de compensação tributária, sem má-fé, dolo ou fraude](#)

Exclusão do Crédito Tributário

[O Programa de Autorregularização Incentivada \(Lei 14.740/2023\) é anistia tributária e, por força do art. 180 do CTN, só alcança débitos vencidos antes da publicação da lei](#)

Garantias e Privilégios do Crédito

[A fraude à execução fiscal não é reconhecida quando o comprador de boa-fé se ampara em certidão negativa expedida por erro do próprio Fisco](#)

[Antes de declarar a fraude à execução fiscal, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, mesmo sendo absoluta a presunção do art. 185 do CTN](#)

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

Responsabilidade Tributária (Sucessores, Terceiros e Infrações)

[É inconstitucional lei estadual que discipline a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais do CTN](#)

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

[No processo administrativo tributário, a autoridade julgadora não pode inovar o fundamento jurídico do lançamento sem lavrar auto complementar e reabrir prazo de defesa](#)

Não ocorre prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão normativa específica

É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal relativo a penalidade aduaneira administrativa, de natureza não tributária

A invalidação judicial de ato do CARF só é possível em caso de manifesta ilegalidade, contrariedade a precedentes ou desvio/abuso de poder

O Fisco pode cancelar o registro especial de fabricantes de cigarros por inadimplência, mas o cancelamento é medida excepcional sujeita a parâmetros fixados pelo STF

As multas por sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, podendo chegar a 150% em caso de reincidência

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

Constituição e Lançamento Tributário

É ilegal a desconconsideração de negócios jurídicos para lançamento com base direta no art. 116, parágrafo único, do CTN, sem lei ordinária regulamentadora

Constituição e Lançamento Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 2.848.456-SP | **Relator:** Teodoro Silva Santos | **Data:** 05/05/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A eficácia plena da norma geral antielisiva do art. 116, parágrafo único, do CTN está condicionada à existência de lei ordinária regulamentadora dos procedimentos; enquanto não editada, é ilegal a desconconsideração de atos ou negócios jurídicos com fundamento direto nesse dispositivo, não podendo o art. 167 do Código Civil (simulação) suprir essa lacuna.

 **Resumo do caso:** Fisco estadual autuou contribuinte por ITCMD, desconSIDERANDO estrutura societária internacional (integralização em empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e fundação no Panamá) usada para transferir patrimônio, com base no art. 116, parágrafo único, do CTN. O STJ anulou o lançamento: a ADI 2.446/DF (STF) já havia reconhecido a constitucionalidade da norma antielisiva, mas condicionado sua eficácia à lei ordinária regulamentadora, ainda inexistente. Invocar o art. 167 do CC como fundamento autônomo de requalificação fiscal viola a legalidade tributária estrita (art. 97 do CTN).

 **Conexões:** STF, ADI 2.446/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (constitucionalidade condicionada da norma antielisiva); art. 97 do CTN (legalidade estrita); art. 167 do Código Civil (simulação, direito privado).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14635/e-ilegal-a-desconsideracao-de-atos-ou-negocios-juridicos-para-fins-de-lancamento-tributario-com-base-direta-no-art-116-paragrafo-unico-do-ctn-enquanto-nao-editada-a-lei-ordinaria-regulamentadora>

Data da consulta: 03/09/2026

A requantificação da base de cálculo para adequação ao valor efetivamente devido configura erro de fato (art. 149, VIII, do CTN), e não erro de direito

Constituição e Lançamento Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: AREsp 2.362.445-SP | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 04/06/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Erro de fato (art. 149, VIII, do CTN) autoriza a revisão de ofício do lançamento; erro de direito (mudança de critério jurídico) torna o lançamento imodificável, por força do princípio da proteção à confiança (art. 146 do CTN e Súmula 227/TFR). A mera adequação do valor da base de cálculo a um dado fático não conhecido anteriormente é erro de fato, e não erro de direito.

 **Resumo do caso:** Município recalculou o ISSQN devido por cooperativa médica sobre a taxa de administração de planos de saúde, após obter da ANS informação de que o valor real recebido era maior do que o declarado pela própria contribuinte. O STJ entendeu que não houve mudança de critério jurídico (a base de cálculo continuou sendo a taxa de administração), mas apenas correção

factual do quantum, o que se enquadra no art. 149, VIII, do CTN (fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior), autorizando a revisão.

 **Conexões:** Súmula 227/TFR (mudança de critério jurídico não autoriza revisão); art. 146 do CTN (proteção à confiança); art. 149 do CTN (hipóteses de revisão de ofício).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12865/no-procedimento-de-revisao-do-lancamento-tributario-a-requantificacao-monetaria-da-base-de-calculo-do-imposto-para-adequacao-ao-valor-efetivamente-devido-pelo-contribuinte-configura-se-erro-de-fato-art-149-viii-do-ctn>

Data da consulta: 03/09/2026

Suspensão da Exigibilidade do Crédito

 **Em parcelamento tributário, o termo final da multa de mora é a data em que o contribuinte inicia o pagamento, e não a data do deferimento do parcelamento**

Suspensão da Exigibilidade do Crédito

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.857.783-SP | **Relator:** Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 10/02/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O termo final para a cobrança da multa de mora (art. 61, § 1º, da Lei nº 9.430/1996) é a data em que o contribuinte inicia o pagamento do parcelamento, não a data do deferimento administrativo, sob pena de a Fazenda Pública decidir unilateralmente até quando a multa continuaria correndo.

 **Resumo do caso:** Empresa pagou a primeira parcela de parcelamento tributário antes do deferimento formal do pedido pela Receita Federal. A Fazenda pretendia calcular a multa de mora até a data do deferimento (posterior ao pagamento). O STJ decidiu que a multa cessa no dia do pagamento da primeira parcela, aplicando o art. 112, IV, do CTN (interpretação mais favorável em matéria de penalidade) e lembrando que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade (art. 151, VI, do CTN).

 **Conexões:** Art. 151, VI, do CTN (parcelamento como causa de suspensão); art. 112, IV, do CTN (interpretação benigna de penalidades).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14425/em-parcelamento-tributario-o-termo-final-para-a-cobranca-da-multa-de-mora-art-61-1o-da-lei-94301996-deve-ser-a-data-na-qual-o-contribuinte-inicia-o-pagamento-do-valor-devido-e-nao-a-data-do-deferimento-administrativo-do-parcelamento>

Data da consulta: 03/09/2026

 **STF determinou a reinclusão no Refis de contribuintes excluídos por recolherem "parcelas ínfimas ou impagáveis"**

Suspensão da Exigibilidade do Crédito

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 7.370 MC-Ref/GO | **Relator:** Cristiano Zanin | **Data:** 24/06/2024

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** A exclusão de pessoas jurídicas do Refis com fundamento na tese das "parcelas ínfimas" — criada por parecer da PGFN sem previsão na Lei nº 9.964/2000 — viola os

princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da confiança legítima, por usurpar competência do Poder Legislativo para criar hipóteses de exclusão do parcelamento.

 **Resumo do caso:** Parecer da PGFN de 2013 considerava inadimplentes (e, logo, excluíveis do Refis) contribuintes cujas parcelas mensais, calculadas por percentual da receita bruta, fossem insuficientes para amortizar a dívida. O STF, em liminar referendada pelo Plenário, determinou a reinclusão desses contribuintes, por entender que a Lei nº 9.964/2000 não previa expressamente essa hipótese de exclusão, sendo o rol do art. 5º taxativo.

 **Conexões:** Lei nº 9.964/2000 (Refis); princípios da legalidade tributária, segurança jurídica e confiança legítima (art. 150, I, CF/88).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12838/stf-determinou-a-reinclusao-no-refis-de-contribuintes-que-haviam-sido-excluidos-do-programa-por-recolherem-valores-considerados-insuficientes-para-amortizar-a-divida-situacao-que-ficou-conhecida-como-parcelas-infimas-ou-impagaveis>

Data da consulta: 03/09/2026

O teto para adesão ao parcelamento simplificado pode ser fixado por ato infralegal, sem ofensa à legalidade

Suspensão da Exigibilidade do Crédito

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 1.679.536-RN, REsp 1.728.239-SC e REsp 1.724.834-SC | **Relator:** Herman Benjamin
| **Data:** 20/06/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 997

 **Tese fixada / Decisão:** O estabelecimento de valor máximo (teto) para adesão ao parcelamento simplificado, por constituir medida de gestão e eficiência na arrecadação, pode ser feito por ato infralegal (art. 96 do CTN), salvo se a lei em sentido estrito já tiver fixado o teto e o ato infralegal reduzir esse valor em prejuízo do contribuinte.

 **Resumo do caso:** Empresa teve negado o parcelamento simplificado de débito de R\$ 2 milhões por superar o teto de R\$ 500 mil fixado em Portaria Conjunta PGFN/RFB, alegando que a Lei nº 10.522/2002 (art. 14-C) não previa expressamente esse limite. O STJ, em repetitivo, entendeu que a fixação do teto por ato infralegal é mera técnica de gestão do crédito público, não violando a legalidade tributária estrita, já que o parcelamento simplificado é idêntico ao ordinário em substância.

 **Conexões:** Art. 155-A do CTN (parcelamento por lei específica); art. 96 do CTN (legislação tributária em sentido amplo); Lei nº 10.522/2002.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12848/em-regra-o-estabelecimento-de-valor-maximo-teto-para-formalizacao-e-adesao-ao-parcelamento-simplificado-pode-ser-feito-por-atos-normativos-infralegais-seja-da-receita-federal-ou-da-pgfn-sem-ofensa-ao-principio-da-legalidade>

Data da consulta: 03/09/2026

Extinção do Crédito Tributário

É legítima a exigência de compensação tributária formalizada exclusivamente por meio eletrônico, sendo incabível recurso com efeito suspensivo se descumprida essa forma

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.167.208-PE | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 07/10/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É legal a instrução normativa que exige a apresentação de declaração de compensação tributária exclusivamente por meio eletrônico (PER/DCOMP), pois disciplina apenas requisito procedimental (forma do pedido) e não cria nova hipótese material de "compensação não declarada" prevista nos §§ 3º e 12 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996.

 **Resumo do caso:** Empresa apresentou compensação em formulário físico, descumprindo a exigência de meio eletrônico da IN RFB 1.300/2012, e teve o pedido tratado como "compensação não declarada" (sem efeito suspensivo do recurso). Alegou que a IN extrapolara o poder regulamentar. O STJ validou a exigência, distinguindo vedações materiais à compensação (matéria de lei) de requisitos formais de apresentação do pedido (matéria infralegal), invocando o princípio da legalidade tributária suficiente e da deferência técnico-administrativa.

 **Conexões:** Art. 74, §§ 3º e 12, da Lei nº 9.430/1996 (hipóteses de compensação não declarada); princípio da legalidade tributária suficiente (tendência do STF).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14304/e-legitima-a-exigencia-de-que-a-compensacao-tributaria-seja-formalizada-por-meio-eletronico-sendo-incabivel-recurso-com-efeito-suspensivo-quando-nao-observada-tal-forma>

Data da consulta: 03/09/2026

É vedada a compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes do eSocial

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.109.311-RJ | **Relator:** Sérgio Kukina | **Data:** 11/03/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A expressão "período de apuração", para fins da vedação à compensação cruzada do art. 26-A, § 1º, da Lei nº 11.457/2007, refere-se ao lapso temporal em que o tributo foi originalmente devido, e não ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o crédito.

 **Resumo do caso:** Empresa pretendia compensar crédito de IRPJ apurado em 2017 (reconhecido por decisão transitada em julgado em 2019) com débitos previdenciários de 2020, mediante "compensação cruzada". A Receita negou, por o crédito ser de período anterior à obrigatoriedade do eSocial. O STJ confirmou a negativa, reforçando que a compensação cruzada é benefício fiscal de interpretação restritiva (art. 111 do CTN) e que o art. 170-A do CTN não altera o período de apuração original do crédito.

 **Conexões:** Art. 170 e art. 111 do CTN (interpretação restritiva de benefício fiscal); art. 26-A da Lei nº 11.457/2007 (compensação cruzada e eSocial).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13835/e-vedada-a-compensacao-cruzada-de-debitos-previdenciarios-com-creditos-de-tributos-apurados-antes-do-esocial>

Data da consulta: 03/09/2026

O direito à compensação do indébito tributário sujeita-se ao prazo de 5 anos do trânsito em julgado, suspenso apenas entre o pedido de habilitação e a ciência do deferimento

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.178.201-RJ | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 13/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O exercício do direito à compensação do indébito tributário está sujeito ao prazo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da decisão judicial (art. 168 do CTN), admitindo-se apenas a suspensão entre a data do pedido de habilitação do crédito e a ciência do despacho de deferimento; cada transmissão de PER/DCOMP deve respeitar esse prazo.

 **Resumo do caso:** Empresa com crédito de R\$ 200 milhões reconhecido judicialmente em 2009 protocolou habilitação apenas em 2013 e seguiu compensando parceladamente até 2022, quando a Receita recusou novas compensações por prescrição. O STJ confirmou a prescrição, rejeitando a tese de que o direito seria imprescritível enquanto durasse o crédito: a compensação não pode ser usada como "aplicação financeira" disfarçada, corrigida pela Selic sem tributação (STF, Tema 962).

 **Conexões:** Art. 168 e art. 156, X, do CTN; art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 (suspensão da prescrição contra a Fazenda); STF, Tema 962 (tributação da correção Selic).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13736/o-exercicio-do-direito-a-compensacao-do-indebito-tributario-esta-sujeito-ao-prazo-de-5-anos-contado-do-transito-em-julgado-da-decisao-judicial-admitindo-se-apenas-a-sua-suspensao-entre-a-data-do-pedido-de-habilitacao-do-credito-e-da-ciencia-do-despacho-de-deferimento>

Data da consulta: 03/09/2026

Na quitação antecipada de parcelamento (Lei 11.941/2009), a exclusão da multa não gera redução proporcional dos juros de mora

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Seção

Processo: REsp 2.006.663-RS, REsp 2.019.320-RS e REsp 2.021.313-RS | **Relator:** Herman Benjamin | **Data:** 25/10/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1187

 **Tese fixada / Decisão:** Na quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos objeto de parcelamento (art. 1º da Lei nº 11.941/2009), a redução dos juros de mora incide sobre o próprio montante originalmente devido a esse título, não havendo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa gere redução proporcional dos juros.

 **Resumo do caso:** Contribuinte que pagou à vista débito parcelado pretendia que os juros de mora incidissem apenas sobre o principal, excluída a multa já anistiada. O STJ, confirmando entendimento de EREsp anterior, fixou que cada rubrica do crédito tributário (principal, multa, juros) recebe o percentual de redução que a lei especificamente lhe atribuiu, não sendo possível recalculá-los sobre rubrica de multa já remitida.

 **Conexões:** Art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009; STJ, EREsp 1.404.931-RS (Info 702), precedente que originou a tese.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12252/se-o-contribuinte-pagar-antecipadamente-a-divida-fiscal-na-forma-do-art-1o-da-lei-119412009-a-exclusao-da-multa-de-mora-e-de-oficio-nao-gerara-a-reducao-proporcional-dos-juros-de-mora>

Data da consulta: 03/09/2026

O prazo prescricional dos tributos do Simples Nacional conta-se da declaração mensal (DAS), e não da declaração anual (DEFIS)

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.876.175-RS | **Relator:** Paulo Sérgio Domingues | **Data:** 11/11/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com as informações prestadas mensalmente, é o instrumento declaratório relevante para apuração do termo inicial da prescrição, aplicando-se ao Simples Nacional o Tema 383/STJ (lançamento por homologação, art. 150 do CTN); a DEFIS anual é mera obrigação acessória e não desloca esse termo.

 **Resumo do caso:** Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal sustentando que o prazo prescricional deveria contar da entrega da DEFIS (declaração anual), e não do DAS mensal, para postergar a prescrição. O STJ decidiu a favor do contribuinte: o Simples Nacional é regime de lançamento por homologação, e o DAS mensal já constitui definitivamente o crédito, aplicando-se a regra do Tema 383 (prescrição conta-se do vencimento ou da declaração, o que for posterior).

 **Conexões:** STJ, Tema 383 (Recurso Repetitivo, REsp 1.120.295/SP) — termo inicial da prescrição em tributos de lançamento por homologação; art. 150 e art. 113, § 2º, do CTN.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14246/o-prazo-prescricional-dos-tributos-do-simples-nacional-deve-ser-contado-a-partir-da-declaracao-mensal-das-e-nao-da-declaracao-anual-defis-que-constitui-mera-obrigacao-acessoria>

Data da consulta: 03/09/2026

O art. 166 do CTN não se aplica à repetição de indébito de tributos diretos, que não comportam transferência do encargo financeiro

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.117.022-RS | **Relator:** Afrânio Vilela | **Data:** 04/11/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O art. 166 do CTN — que exige prova de não repasse do encargo financeiro para a restituição do indébito — não se aplica a tributos diretos, como a Taxa de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos, aplicando-se apenas a tributos indiretos (Tema 232/STJ).

 **Resumo do caso:** Condomínio pediu a restituição de Taxa de Coleta de Resíduos cobrada indevidamente dele (em vez de cada condômino individualmente); o juízo negou a restituição por falta de prova de que o valor não fora repassado aos condôminos no rateio (art. 166 do CTN). O STJ reformou: tributos diretos (como taxas municipais e IPTU) não comportam, por natureza, repasse jurídico do encargo, sendo dispensada a prova exigida pelo art. 166 do CTN.

 **Conexões:** STJ, Tema 232 (Recurso Repetitivo) — tributos diretos dispensam a prova do art. 166 do CTN; STJ, EREsp 775.761/RJ (aplicação a IPTU e taxas imobiliárias).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14202/o-art-166-do-ctn-nao-se-aplica-a-repeticao-de-indebito-de-tributos-diretos-como-a-taxa-de-coleta-e-destinacao-final-de-residuos-solidos-que-nao-comportam-transferencia-do-encargo-financeiro>

Data da consulta: 03/09/2026

A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indêbitos de suas filiais

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AREsp 1.273.046-RJ | **Relator:** Gurgel de Faria | **Data:** 08/06/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, sem personalidade jurídica própria; os valores a receber por pagamentos indevidos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz tem legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária e pleitear restituição ou compensação de indêbitos de suas filiais.

 **Resumo do caso:** Juízo negou legitimidade à matriz para discutir e compensar tributo pago indevidamente por filial, sob o fundamento de que o fato gerador ocorreria individualizadamente em cada estabelecimento. O STJ reformou: apesar do CNPJ próprio (relevante só para fins fiscalizatórios), a filial não tem personalidade jurídica distinta, e o patrimônio da pessoa jurídica é uno, autorizando a matriz a agir em nome do conjunto.

 **Conexões:** Art. 75, § 1º, do CC (domicílio da filial); STJ, REsp 1.355.812/RS (natureza jurídica da filial como universalidade de fato); já cobrado em prova (VUNESP, Juiz TJ/SP 2018).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8323/a-matriz-pode-discutir-relacao-juridico-tributaria-pleitear-restituicao-ou-compensacao-relativamente-a-indebitos-de-suas-filiais>

Data da consulta: 03/09/2026

É inconstitucional a multa isolada pela mera não homologação de compensação tributária, sem má-fé, dolo ou fraude

Extinção do Crédito Tributário

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 4.905/DF e RE 796.939/RS | **Relator:** Gilmar Mendes / Edson Fachin | **Data:** 20/03/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional — por violar o direito fundamental de petição (art. 5º, XXXIV, "a", CF/88) e o princípio da proporcionalidade — a multa isolada aplicada pela simples não homologação de declaração de compensação tributária (art. 74, § 17, da Lei nº 9.430/1996), quando não caracterizados má-fé, falsidade, dolo ou fraude.

 **Resumo do caso:** A Lei nº 9.430/1996 previa multa de 50% sobre o valor do débito, aplicável automaticamente sempre que a compensação declarada pelo contribuinte não fosse homologada, ainda que de boa-fé. Em julgamento conjunto de ADI e RE com repercussão geral (Tema 736), o STF declarou o dispositivo inconstitucional: a compensação é direito subjetivo do contribuinte cujo indeferimento não configura, por si só, ato ilícito apto a gerar sanção automática, sob pena de inibir o legítimo exercício do direito de petição.

 **Conexões:** Art. 74, § 17, da Lei nº 9.430/96 (declarado inconstitucional); art. 156, II, e art. 170 do CTN (compensação como causa de extinção); art. 5º, XXXIV, "a", CF/88 (direito de petição).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11533/e-inconstitucional-o-17-do-art-74-da-lei-943096-que-previa-a-aplicacao-de-multa-pelo-simples-fato-de-o-pedido-de-declaracao-de-compensacao-nao-ter-sido-homologado>

Data da consulta: 03/09/2026

Exclusão do Crédito Tributário

 **O Programa de Autorregularização Incentivada (Lei 14.740/2023) é anistia tributária e, por força do art. 180 do CTN, só alcança débitos vencidos antes da publicação da lei**

Exclusão do Crédito Tributário

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.229.967-SP | **Relator:** Afrânio Vilela | **Data:** 07/04/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O Programa de Autorregularização Incentivada (PAI), instituído pela Lei nº 14.740/2023, tem natureza jurídica de anistia tributária (art. 175, II, do CTN) e, por força do art. 180 do CTN, alcança apenas os débitos cujo vencimento é anterior à data de publicação da lei (30/11/2023).

 **Resumo do caso:** Contribuinte pretendia incluir no PAI débitos vencidos após a publicação da Lei nº 14.740/2023, sustentando interpretação ampliada do benefício. O STJ negou, classificando o PAI como anistia (modalidade de exclusão do crédito tributário) e aplicando a regra geral do art. 180 do CTN, segundo a qual a anistia não abrange débitos posteriores à lei que a instituiu.

 **Conexões:** Art. 175, II, e art. 180 do CTN (anistia e seu alcance temporal); Lei nº 14.740/2023 (PAI).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14596/o-programa-de-autorregularizacao-incentivada-lei-no-147402023-e-anistia-tributaria-e-por-forca-do-art-180-do-ctn-alcanca- apenas-debitos-vencidos-antes-da-publicacao-da-lei>

Data da consulta: 03/09/2026

Garantias e Privilégios do Crédito

 **A fraude à execução fiscal não é reconhecida quando o comprador de boa-fé se ampara em certidão negativa expedida por erro do próprio Fisco**

Garantias e Privilégios do Crédito

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 2.030.470-SC | **Relator:** Gurgel de Faria | **Data:** 16/06/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Em regra, a alienação posterior à inscrição do débito em dívida ativa presume-se fraudulenta de forma absoluta (art. 185 do CTN e Tema 290/STJ); todavia, a fraude não é reconhecida quando o terceiro adquirente de boa-fé se ampara em certidão negativa de débitos expedida pelo próprio Fisco, ainda que emitida por erro da Administração.

 **Resumo do caso:** Sócio corresponsável por dívida de ICMS vendeu imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa; a construtora compradora obtivera, dias antes, certidão negativa (expedida por falha do Fisco, que não apontou o débito já inscrito). O STJ afastou a fraude à execução fiscal: a presunção absoluta do art. 185 do CTN não é imune à boa-fé objetiva, que também vincula o Fisco, não podendo o erro estatal ser transferido ao particular diligente.

 **Conexões:** STJ, Tema 290 (Recurso Repetitivo, REsp 1.141.990/PR) — regra geral da presunção absoluta de fraude; art. 185 do CTN; ficha companheira nº 14767 (garantia procedimental de intimação do terceiro).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14766/em-regra-a-venda-de-bem-feita-apos-a-inscricao-do-debito-em-divida-ativa-presume-se-fraudulenta-no-entanto-a-fraude-nao-e-reconhecida-quando-o-comprador-de-boafefe-se-amparou-em-certidao-negativa-expedida-pelo-proprio-fisco-ainda-que-emitida-por-erro-da-administracao>

Data da consulta: 03/09/2026

Antes de declarar a fraude à execução fiscal, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, mesmo sendo absoluta a presunção do art. 185 do CTN

Garantias e Privilégios do Crédito

Tribunal: STJ | **Órgão:** 2ª Turma

Processo: REsp 2.170.194-SP | **Relator:** Maria Thereza de Assis Moura (red. Afrânio Vilela) | **Data:** 12/05/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Em execução fiscal, aplica-se subsidiariamente o art. 792, § 4º, do CPC: antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, que poderá opor embargos de terceiro em 15 dias; a presunção absoluta do art. 185 do CTN dispensa a prova da má-fé, mas não afasta o devido processo legal nem a prévia intimação.

 **Resumo do caso:** Fazenda Nacional obteve declaração judicial de fraude à execução, com base no art. 185 do CTN, sem intimar previamente o terceiro que adquirira créditos do executado. O STJ manteve a anulação dessa decisão: mesmo sendo absoluta a presunção de fraude (dispensando o consilium fraudis), o terceiro tem direito a ser ouvido antes da decisão, sob pena de decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

 **Conexões:** Art. 792, § 4º, do CPC (intimação prévia do terceiro); ficha companheira nº 14766; já cobrado em prova (FGV, TJ/PE, Juiz Substituto, 2024).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14767/antes-de-declarar-a-fraude-a-execucao-fiscal-o-juiz-deve-intimar-o-terceiro-adquirente-mesmo-sendo-absoluta-a-presuncao-do-art-185-do-ctn>

Data da consulta: 03/09/2026

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

Responsabilidade Tributária (Sucessores, Terceiros e Infrações)

 **É inconstitucional lei estadual que discipline a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais do CTN**

*Responsabilidade Tributária (Sucessores, Terceiros e Infrações)***Tribunal:** STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ADI 6.284/GO | **Relator:** Roberto Barroso | **Data:** 14/09/2021**Sistemática:** Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional lei estadual que verse sobre a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas pelo Código Tributário Nacional, por invadir a reserva de lei complementar federal do art. 146, III, "b", da CF/88.

 **Resumo do caso:** Lei do Estado de Goiás atribuía ao contabilista responsabilidade solidária pelo pagamento de tributos e multas sempre que suas ações ou omissões concorressem para infração tributária, ampliando o rol de responsáveis dos arts. 134 e 135 do CTN. O STF declarou a inconstitucionalidade formal: responsabilidade tributária é matéria de norma geral (obrigação e crédito tributários), reservada à lei complementar federal, não podendo o Estado-membro criar novas hipóteses ou critérios distintos dos do CTN.

 **Conexões:** Arts. 134 e 135 do CTN (responsabilidade de terceiros); art. 146, III, "b", CF/88 (reserva de lei complementar); precedente citado: STF, ADI 4.845/MT (Info 966), mesmo entendimento contra lei do Mato Grosso.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8530/e-inconstitucional-lei-estadual-que-verse-sobre-a-responsabilidade-de-terceiros-por-infracoes-de-forma-diversa-das-regras-gerais-estabelecidas-pelo-ctn>

Data da consulta: 03/09/2026

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

 **No processo administrativo tributário, a autoridade julgadora não pode inovar o fundamento jurídico do lançamento sem lavrar auto complementar e reabrir prazo de defesa**

*Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)***Tribunal:** STJ | **Órgão:** 1ª Turma**Processo:** REsp 2.118.134-RJ | **Relator:** Regina Helena Costa | **Data:** 04/11/2025**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Nos termos do art. 18, § 3º, do Decreto nº 70.235/1972, é vedado à autoridade julgadora administrativa inovar ou alterar unilateralmente os fundamentos jurídicos do lançamento fiscal, impondo-se a lavratura de auto de infração ou notificação complementar, com devolução do prazo de impugnação quanto à matéria modificada, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

 **Resumo do caso:** Empresa foi autuada sob determinado fundamento (vedação a ajuste contábil extemporâneo), mas o Conselho de Contribuintes manteve a cobrança com base em fundamento totalmente diverso (princípio da territorialidade), sem reabrir prazo de defesa específico. O STJ declarou a nulidade do processo administrativo fiscal, por violação ao art. 18, § 3º, do Decreto nº 70.235/1972 e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

 **Conexões:** Art. 18, § 3º, e art. 59, II, do Decreto nº 70.235/1972 (nulidade por preterição do direito de defesa); art. 5º, LV, CF/88.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14305/no-processo-administrativo-tributario-a-autoridade-julgadora-nao-pode-inovar-ou-alterar-o-fundamento-juridico-do-lancamento-fiscal-sem-lavrar-novo-auto-de-infracao-ou-sem-fazer-notificacao-complementar>

Data da consulta: 03/09/2026

Não ocorre prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão normativa específica

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: AgInt no REsp 2.109.509-RS | **Relator:** Sérgio Kukina | **Data:** 05/08/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo (art. 151, III, do CTN); somente a partir da notificação do resultado do recurso inicia-se a prescrição, afastando-se a prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão normativa específica.

 **Resumo do caso:** Empresa autuada alegou prescrição intercorrente por o processo administrativo fiscal ter ficado paralisado por mais de 5 anos, invocando a Lei nº 9.873/99 e a duração razoável do processo. O STJ negou: a Lei nº 9.873/99 exclui expressamente de sua incidência os processos de natureza tributária (art. 5º), e o art. 151, III, do CTN suspende a exigibilidade durante todo o trâmite recursal administrativo, sem prazo prescricional intercorrente.

 **Conexões:** Art. 151, III, do CTN; Lei nº 9.873/99, art. 5º (exclusão da matéria tributária); contraste com o Tema 1293/STJ (Recurso Repetitivo, REsp 2.147.578-SP e 2.147.583-SP, Info 843), que reconhece prescrição intercorrente para infrações aduaneiras de natureza NÃO tributária — ver ficha nº 13117.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14001/nao-ocorre-a-incidencia-da-prescricao-intercorrente-em-sede-de-processo-administrativo-fiscal-dada-a-ausencia-de-previsao-normativa-especifica>

Data da consulta: 03/09/2026

É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal relativo a penalidade aduaneira administrativa, de natureza não tributária

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª e 2ª Turmas

Processo: REsp 2.120.479-SP (e precedentes concordantes) | **Relator:** Francisco Falcão | **Data:** 27/08/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** As penalidades aplicadas em processo administrativo fiscal podem ter natureza tributária ou não tributária; se o crédito perseguido (ex.: multa aduaneira por descumprimento de dever instrumental sem relação direta com a arrecadação) for de natureza não tributária, incide a prescrição intercorrente do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, cuja exceção do art. 5º (processos tributários) não se aplica.

 **Resumo do caso:** Empresa questionou multa aduaneira (art. 107, IV, "e", do DL 37/1966) por falta de informação sobre carga transportada, cujo processo administrativo tramitou por mais de 3 anos sem julgamento. O STJ reconheceu a prescrição intercorrente, por classificar a multa como de natureza administrativa (não tributária), distinta da matéria tributária excluída pelo art. 5º da Lei nº 9.873/99 — em contraste com o regime das multas tributárias, que não admitem essa prescrição.

 **Conexões:** Contraste direto com a ficha nº 14001 (ausência de prescrição intercorrente em crédito tributário); cita o Tema 1293/STJ (Recurso Repetitivo, REsp 2.147.578-SP e 2.147.583-SP, Rel. Paulo Sérgio Domingues, j. 12/03/2025, Info 843), que consolidou em sede de repetitivo a distinção entre infração aduaneira tributária e não tributária para fins de prescrição intercorrente.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13117/e-possivel-reconhecer-a-prescricao-intercorrente-no-ambito-do-processo-administrativo-fiscal-relativo-a-penalidade-aduaneira-administrativa-nao-tributaria>

Data da consulta: 03/09/2026

A invalidação judicial de ato do CARF só é possível em caso de manifesta ilegalidade, contrariedade a precedentes ou desvio/abuso de poder

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** 1ª Turma

Processo: REsp 1.608.161-RS | **Relator:** Regina Helena Costa | **Data:** 06/08/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** O CARF constitui órgão paritário de controle extrajudicial e democrático da atividade fiscal; suas decisões, favoráveis ou contrárias ao Fisco, não se sujeitam a invalidação judicial por mera divergência de interpretação, somente cabendo o controle em caso de manifesta ilegalidade, contrariedade a precedentes jurisprudenciais sedimentados, ou desvio/abuso de poder.

 **Resumo do caso:** Auditor-Fiscal ajuizou ação popular contra decisão do CARF que reconheceu decadência tributária em favor de instituição de ensino, alegando prejuízo ao erário por divergência de interpretação sobre o termo inicial da decadência em caso de entidade imune. O STJ julgou improcedente a ação popular: a simples discordância interpretativa não caracteriza ilegalidade manifesta apta a autorizar a invalidação judicial de decisão colegiada do órgão administrativo paritário.

 **Conexões:** Decreto nº 70.235/1972 (estrutura do contencioso administrativo fiscal e do CARF); Lei nº 4.717/65 (ação popular).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12966/a-invalidacao-pelo-judiciario-de-ato-do-carf-lesivo-ao-patrimonio-publico-seja-ele-favoravel-ou-contrario-ao-fisco-somente-e-possivel-quando-eivado-de-manifesta-ilegalidade-contrario-a-sedimentados-precedentes-jurispcionais-ou-incorrido-em-desvio-ou-abuso-de-poder>

Data da consulta: 03/09/2026

O Fisco pode cancelar o registro especial de fabricantes de cigarros por inadimplência, mas o cancelamento é medida excepcional sujeita a parâmetros fixados pelo STF

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 3.952/DF | **Relator:** Joaquim Barbosa (red. p/ acórdão Cármen Lúcia) | **Data:** 29/11/2023

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** O cancelamento do registro especial de empresas fabricantes de cigarros por descumprimento de obrigação tributária é medida excepcional que deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, precedida da análise do montante dos débitos, da observância do devido processo legal quanto à exigibilidade da obrigação e do devido processo legal para a aplicação da própria sanção, com recurso administrativo dotado de efeito suspensivo.

 **Resumo do caso:** Lei nº 9.822/99 permitia o cancelamento sumário, sem efeito suspensivo do recurso, do registro especial de fabricantes de cigarros inadimplentes. O STF, em ADI, considerou constitucional a possibilidade de cancelamento (para evitar vantagem desleal de inadimplentes), mas deu interpretação conforme para exigir proporcionalidade, análise do montante da dívida, devido processo legal e efeito suspensivo ao recurso administrativo — vedando o uso da medida como "sanção política".

 **Conexões:** Art. 170, parágrafo único, CF/88 (livre iniciativa); vedação a sanções políticas em matéria tributária (tema recorrente na jurisprudência do STF); DL nº 1.593/1977 (registro especial).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12346/o-fisco-pode-cancelar-o-registro-especial-de-empresas-fabricantes-de-cigarros-em-caso-de-nao-cumprimento-das-obrigacoes-tributarias-esse-cancelamento-contudo-e-medida-excepcional-que-atender-a-parametros-fixados-pelo-stf>

Data da consulta: 03/09/2026

As multas por sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, podendo chegar a 150% em caso de reincidência

Dívida Ativa, Certidões e Processo Administrativo Fiscal (PAF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 736.090/SC | **Relator:** Dias Toffoli | **Data:** 03/10/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 863

 **Tese fixada / Decisão:** Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria (art. 146, III, CF/88), a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário, podendo ser de até 150% em caso de reincidência (art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/1996, na redação da Lei nº 14.689/2023).

 **Resumo do caso:** Empresa questionou multa qualificada de 100% aplicada por fraude fiscal, alegando efeito confiscatório. O STF, em repercussão geral, fixou que a multa tributária é obrigação principal (art. 113, §§ 1º e 3º, do CTN) sujeita à vedação ao confisco, definindo como parâmetro nacional, até edição de lei complementar, o teto de 100% para a primeira infração e 150% em caso de reincidência, com modulação de efeitos a partir da Lei nº 14.689/2023.

 **Conexões:** Art. 150, IV, CF/88 (vedação ao confisco); art. 146, III, CF/88 (reserva de lei complementar); art. 44 da Lei nº 9.430/1996 (multas de ofício qualificadas); já cobrado em provas (FUNDATEC/ALE-RS 2024, TRF3/FGV 2025, FCC/PGE-MT 2025).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13141/as-multas-aplicadas-em-casos-de-sonegacao-fraude-ou-conluio-devem-se-limitar-a-100-da-divida-tributaria-sendo-possivel-que-o-valor-chegue-a-150-da-divida-em-caso-de-reincidencia>

Data da consulta: 03/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Crédito Tributário

1. [É ilegal a desconsideração de negócios jurídicos para lançamento com base direta no art. 116, parágrafo único, do CTN, sem lei ordinária regulamentadora](#) (Caso isolado (Turma))
2. [A requantificação da base de cálculo para adequação ao valor efetivamente devido configura erro de fato \(art. 149, VIII, do CTN\), e não erro de direito](#) (Caso isolado (Turma))
3. [Em parcelamento tributário, o termo final da multa de mora é a data em que o contribuinte inicia o pagamento, e não a data do deferimento do parcelamento](#) (Caso isolado (Turma))
4. [STF determinou a reinclusão no Refis de contribuintes excluídos por recolherem "parcelas ínfimas ou impagáveis"](#) (Controle Concentrado)
5. [O teto para adesão ao parcelamento simplificado pode ser fixado por ato infralegal, sem ofensa à legalidade](#) (Recurso Repetitivo — Tema 997)
6. [É legítima a exigência de compensação tributária formalizada exclusivamente por meio eletrônico, sendo incabível recurso com efeito suspensivo se descumprida essa forma](#) (Caso isolado (Turma))
7. [É vedada a compensação cruzada de débitos previdenciários com créditos de tributos apurados antes do eSocial](#) (Caso isolado (Turma))
8. [O direito à compensação do indébito tributário sujeita-se ao prazo de 5 anos do trânsito em julgado, suspenso apenas entre o pedido de habilitação e a ciência do deferimento](#) (Caso isolado (Turma))
9. [Na quitação antecipada de parcelamento \(Lei 11.941/2009\), a exclusão da multa não gera redução proporcional dos juros de mora](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1187)
10. [O prazo prescricional dos tributos do Simples Nacional conta-se da declaração mensal \(DAS\), e não da declaração anual \(DEFIS\)](#) (Caso isolado (Turma))
11. [O art. 166 do CTN não se aplica à repetição de indébito de tributos diretos, que não comportam transferência do encargo financeiro](#) (Caso isolado (Turma))
12. [A matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a débitos de suas filiais](#) (Caso isolado (Turma))
13. [É inconstitucional a multa isolada pela mera não homologação de compensação tributária, sem má-fé, dolo ou fraude](#) (Controle Concentrado)
14. [O Programa de Autorregularização Incentivada \(Lei 14.740/2023\) é anistia tributária e, por força do art. 180 do CTN, só alcança débitos vencidos antes da publicação da lei](#) (Caso isolado (Turma))
15. [A fraude à execução fiscal não é reconhecida quando o comprador de boa-fé se ampara em certidão negativa expedida por erro do próprio Fisco](#) (Caso isolado (Turma))
16. [Antes de declarar a fraude à execução fiscal, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, mesmo sendo absoluta a presunção do art. 185 do CTN](#) (Caso isolado (Turma))

Direito Financeiro e Tributário — Legislação, Norma e Obrigação Tributária

17. [É inconstitucional lei estadual que discipline a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais do CTN](#) (Controle Concentrado)

Direito Financeiro e Tributário — Administração, Infrações e Processo Tributário

18. [No processo administrativo tributário, a autoridade julgadora não pode inovar o fundamento jurídico do lançamento sem lavrar auto complementar e reabrir prazo de defesa](#) (Caso isolado (Turma))
19. [Não ocorre prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, por ausência de previsão normativa específica](#) (Caso isolado (Turma))

20. [É possível reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal relativo a penalidade aduaneira administrativa, de natureza não tributária](#) (Caso isolado (Turma))
21. [A invalidação judicial de ato do CARF só é possível em caso de manifesta ilegalidade, contrariedade a precedentes ou desvio/abuso de poder](#) (Caso isolado (Turma))
22. [O Fisco pode cancelar o registro especial de fabricantes de cigarros por inadimplência, mas o cancelamento é medida excepcional sujeita a parâmetros fixados pelo STF](#) (Controle Concentrado)
23. [As multas por sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, podendo chegar a 150% em caso de reincidência](#) (Repercussão Geral — Tema 863)

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os dez julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. É ilegal a desconsideração de negócios jurídicos para lançamento com base direta no art. 116, parágrafo único, do CTN, sem lei ordinária regulamentadora

Caso isolado (Turma) — AREsp 2.848.456-SP, 05/05/2026. Norma geral antielisão (art. 116, parágrafo único, CTN) é tema clássico de concurso, articulado com precedente do STF (ADI 2.446/DF) sobre eficácia condicionada da norma; alta vocação para questão objetiva e discursiva sobre planejamento tributário.

2. A requantificação da base de cálculo para adequação ao valor efetivamente devido configura erro de fato (art. 149, VIII, do CTN), e não erro de direito

Caso isolado (Turma) — AREsp 2.362.445-SP, 04/06/2024. Distinção clássica e recorrente em provas de Magistratura — erro de fato x erro de direito no lançamento tributário (art. 149 x art. 146 do CTN, Súmula 227/TFR) — de altíssima probabilidade em questão objetiva.

3. STF determinou a reinclusão no Refis de contribuintes excluídos por recolherem "parcelas ínfimas ou impagáveis"

Controle Concentrado — ADI 7.370 MC-Ref/GO, 24/06/2024. Controle concentrado do STF sobre parcelamento tributário federal (Refis), envolvendo legalidade estrita e confiança legítima — combinação de alta força vinculante com tema de grande apelo para prova discursiva/sentença.

4. O teto para adesão ao parcelamento simplificado pode ser fixado por ato infralegal, sem ofensa à legalidade

Recurso Repetitivo — Tema 997 — REsp 1.679.536-RN, REsp 1.728.239-SC e REsp 1.724.834-SC, 20/06/2024. Recurso repetitivo (Tema 997) sobre os limites da legalidade tributária na regulamentação infralegal do parcelamento — critério de relevância (b) do projeto, alta probabilidade de cobrança objetiva.

5. É inconstitucional a multa isolada pela mera não homologação de compensação tributária, sem má-fé, dolo ou fraude

Controle Concentrado — ADI 4.905/DF e RE 796.939/RS, 20/03/2023. Julgamento combinado de ADI e Repercussão Geral (Tema 736) — máxima força vinculante — declarando inconstitucional dispositivo central da compensação tributária federal; tema clássico e de altíssima probabilidade de cobrança.

6. A fraude à execução fiscal não é reconhecida quando o comprador de boa-fé se ampara em certidão negativa expedida por erro do próprio Fisco

Caso isolado (Turma) — REsp 2.030.470-SC, 16/06/2026. Exceção recente e sofisticada à presunção absoluta de fraude à execução fiscal (art. 185 do CTN, Tema 290/STJ), com forte apelo para questão discursiva/sentença sobre boa-fé objetiva do Fisco.

7. Antes de declarar a fraude à execução fiscal, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, mesmo sendo absoluta a presunção do art. 185 do CTN

Caso isolado (Turma) — REsp 2.170.194-SP, 12/05/2026. Já cobrado literalmente em prova FGV (TJ/PE, Juiz Substituto, 2024) — máxima aderência ao critério de relevância (a) do projeto; garantia procedimental de altíssima probabilidade de repetição.

8. É inconstitucional lei estadual que discipline a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais do CTN

Controle Concentrado — ADI 6.284/GO, 14/09/2021. Controle concentrado do STF sobre responsabilidade tributária de terceiros (arts. 134/135 CTN) e reserva de lei complementar (art. 146 CF) — tema estrutural e recorrente em provas de Magistratura.

9. O Fisco pode cancelar o registro especial de fabricantes de cigarros por inadimplência, mas o cancelamento é medida excepcional sujeita a parâmetros fixados pelo STF

Controle Concentrado — ADI 3.952/DF, 29/11/2023. Controle concentrado sobre vedação a sanções políticas em matéria tributária — tema clássico e recorrente (ao lado da Súmula 70, 323 e 547 do STF) de altíssima probabilidade em prova objetiva e discursiva.

10. As multas por sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, podendo chegar a 150% em caso de reincidência

Repercussão Geral — Tema 863 — RE 736.090/SC, 03/10/2024. Repercussão Geral (Tema 863) já cobrada em pelo menos três concursos de 2024-2025 (FUNDATEC, FGV, FCC) — máxima aderência ao critério de relevância (a) do projeto; item obrigatório.